宾阳县黎塘镇希望里路路段“12•27”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2022-08-23 09:52 来源： 宾阳县应急管理局

2021年12月27日16时51分许，在我辖区境内黎塘镇希望里路阿拾汽车电器门前路段，发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡及两车不同程损失48万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，宾阳县人民政府成立了由县政府办公室、县应急管理局、县交通运输局、县司法局、县总工会安局交管大队、黎塘镇人民政府为成员单位的宾阳县黎塘镇希望里路路段“12·27”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析，经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建

经调查认定，宾阳县黎塘希望里路阿拾汽车电器门前路段“12·27”一般道路交通事故是一起因个人安全防范意识淡薄、未按交通法律法规安全生产经营性道路交通安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年12月27日16时51分许，韦韩斌驾驶桂AY***9号重型半挂牵引车牵引桂R***9挂号重型厢式半挂车（以下简称“大货车”）沿宾阳县黎塘北方向行驶，行驶至宾阳县黎塘镇希望里路阿拾汽车电器门前（永安东路）路段时，在停车起步过程中碰撞同向由唐俊方驾驶的悬挂宾阳2***8号二俊方当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，交警接到事故报案，交管大队派员先行到达现场进行处置，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况。

1.桂AY***9号重型半挂牵引车牵引桂R***9挂号重型箱式半挂车（即“大货车”），车辆登记所有人为宾阳县金圆机械设备有限公司，登记住所镇中营路一里68号，注册日期为2020年7月21日，车辆检验有效期至2022年7月。车辆使用性质为普通货运，强制险、商业险投保于中国平安财产保该车于2020年7月24日取得《道路运输证》，经营范围为普通货运。车辆二级维护记录维护日期为2021年10月19日，承修企业为宾阳黎塘力昌汽车

经查，大货车实际拥有人和使用人为宾阳县金圆机械设备有限公司名下，由该公司管理和运营资质。

2.二轮电动车，车主：唐俊方，该车无保险。

（二）车辆驾驶人基本情况

1.韦韩斌，男，汉族，广西宾阳人，大货车驾驶员，准驾车型：A2,有效期：2020年11月24日至2030年11月24日；道路运输从业资格证有效期至2025年3月20日。其为宾阳县金圆机械设备有限公司聘用司机。

2.唐俊方，男，壮族，77岁，广西宾阳人，驾驶二轮电动车。

（三）道路和交通环境状况

现场位于宾阳县黎塘镇希望里路路段，该路段为双向机非混合单车道，道路宽度为6.8米，南往黎塘镇永安东路方向，北往黎塘镇帽子村方向，平直、干燥的水泥路面，该路段两侧为民房，道路视线良好。

（四）事故有关企业情况

1、企业基本情况。宾阳县金圆机械设备有限公司成立于2017年5月27日，营业执照统一社会信用代码:91450126MA5L648854;企业性质:有限独资）;公司地址:宾阳县黎塘镇中营路一里68号;法定代表人:韦思考;注册资金:2000万元，营业期限为：长期。经营范围：建筑材料、沙石、粘土、货物运输、土石工程、劳务、机械拆迁、施工；车辆挂靠、租赁、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。道路经营许可证450126804940号，经营许可有效期至2025年11月10日。经营范围：普通货运。

2、企业履职情况。宾阳县金圆机械设备有限公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度；制定有安全培训制度并开展有安全生产教育立公司安全管理制度；开展有隐患排查工作；编制有应急预案，但生产安全事故应急救援演练台账欠缺；已对事发车辆进行年检和二次保养，安排有系统，实时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。

（五）检验鉴定情况

1、大货车，经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对该车进行技术鉴定，鉴定意见为:经检验桂AY***9号重型半挂牵引车牵引桂R*挂车转向系、制动系的车辆安全技术状况所检项目符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定，灯光信号的车辆安全技术状况不符全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定。

2、死者唐俊方，符合交通事故损伤死亡。

（六）大货车事发前运营情况

2021年12月27日16时51分许，韦韩斌受公司安排驾驶大货车去黎塘镇帽子村宾阳博祥建材公司装石料，途中至事故地点发生事故。

三、事故原因

（一）直接原因

韦韩斌驾驶大货车未按照操作规范安全驾驶，是引发事故的直接原因。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、韦韩斌驾驶大货车在停车起步时,未注意观察车辆四周交通状况确保安全情况下通行，其交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶”之规定,韦韩斌承担此事故全部责任;

2、唐俊方不承担此事故责任。

四、调查发现的其他问题

宾阳县金圆机械设备有限公司，生产安全事故应急救援演练台账欠缺。

五、相关单位和人员存在的问题及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和路运输条例》等有关法律法规，建议对宾阳县黎塘希望里路阿拾汽车电器门前路段“12·27”一般道路交通事故相关责任人员作如下处理：

（一）韦韩斌，大货车驾驶员，驾驶大货车未按照操作规范安全驾驶,是造成此事故的直接原因，对此事故负有责任，建议由宾阳县公安交管部门

（二）唐俊方，未按规定戴安全头盔，其违法行为与此次事故发生无直接因果关系，鉴于其在事故中死亡，建议免于处罚。

（三）宾阳县金圆机械设备有限公司，生产安全事故应急救援演练台账欠缺。鉴于该企业存在的问题与事故的发生无直接因果关系，建议由宾阳有关规定对其进行处理。

六、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

宾阳县金圆机械设备有限公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，严格按照安全生产责全生产责任制，按要求落实生产安全事故应急救援演练工作、完善有关材料，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员聘用度；增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的技理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

宾阳县黎塘希望里路阿拾汽车电器门前路段
“12·27”一般道路交通事故调查组